

1501173-13.2021.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... sido a arma utilizada para a prática do roubo, intimidando-se a vítima, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, é o suficiente para a incidência de referida majorante.

Veja-se:

"ROUBO MAJORADO - Artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal - Sentença condenatória em parte - Apelo de ambas as partes - Ministério Público requer o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 2149-1612 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

1501173-13.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501173-13.2021.8.26.0272

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Renan Rodrigues da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

RENAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 07h30, na Avenida Professora Maria Luiza Vieira, nº 515, nesta cidade e Comarca de Itapira, agindo em concurso de agentes entre si e ao menos outro indivíduo não identificado até o momento, caracterizado pela unidade de desígnios e união de esforços para a consecução do fim criminoso, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra Antônio Teodoro, subtraíram, para proveito comum, 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca Motorola, R\$ 400,00 (quatrocentos reais), em dinheiro, e um cartão de crédito (Caixa Econômica Federal), pertencentes à vítima Antônio Teodoro.

A denúncia foi recebida em 17.01.2022 (fls. 27/28), o acusado foi citado (fl. 46) e apresentou defesa preliminar (fls. 50/52).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 03/06), pelo relatório policial de fls. 12/16 e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e indubitosa.

Ouvido em juízo, a vítima Antônio Teodoro narrou que, no dia dos fatos, o acusado teria chegado em seu estabelecimento e solicitado um radiador. Contou que se dirigiu a outro ambiente do imóvel e, ao retornar, o acusado teria anunciado o assalto e apontado contra si uma arma de fogo. Acrescentou que entregou ao roubador o dinheiro que estava em seu bolso. Disse que pediu ao roubador para manter o seu celular, que era objeto de trabalho, porém, o roubador teria exigido a entrega do equipamento. Informou a vítima que também fora subtraído o seu cartão de crédito. Indagada, a vítima disse que assistiu no distrito policial um vídeo que mostrava o assalto ocorrido em uma academia e que o roubador da academia vestia a mesma calça (com faixa branca e vermelha), possuía a mesma estatura e também a mesma tatuagem do indivíduo que cometeu o crime de roubo contra si. A vítima foi convidada a realizar o reconhecimento pessoal do acusado, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, a vítima não conseguiu reconhecer com segurança o acusado, que portava o número 2.

A testemunha Eduardo Antônio Castelaní Dantas, investigador de polícia, em juízo, disse que a polícia civil estava investigando uma sequência de roubos praticados em uma autopeças (caso dos autos) e também em uma academia. Disse que, visualizando as imagens, identificou a calça vestida pelo roubador da academia, que tinha uma faixa peculiar branca e vermelha. Contou que a calça vestida pelo acusado no roubo realizado na autopeças e na academia era a mesma por ele usada no assalto ao Supermercado Paraíso, quando fora preso em flagrante.

A testemunha Lígia Petri Geraldino, investigadora de polícia, em juízo, narrou que teve o roubo praticado no dia 20/12 na autopeças (caso dos autos) e outro realizado no dia 21/12 em uma academia. Contou que, analisando as imagens desses roubos, foi observado que o roubador usava a mesma calça, que tinha uma faixa vermelho e branco. Esclareceu que no dia 27/12, o acusado foi preso em flagrante quando realizava um assalto no Supermercado Paraíso, oportunidade em que trajava a mesma calça, ou seja, aquela com faixa branca e vermelha. Indagada, disse que no fato do dia 20/12 (caso dos autos), apenas o acusado teria entrado na autopeças. Indagada, respondeu que a autoria do delito de roubo foi concluída pelas vestimentas do acusado e também porque este, em solo policial, teria confessado os fatos.

Interrogado judicialmente, o acusado negou os fatos descritos na denúncia. Indagado se conhece as pessoas de Anderson Cassimiro de Lima, Lígia Petri Geraldino e Eduardo Antonio Castelaní Dantas respondeu negativamente. Indagado se as vestimentas referidas lhe pertenciam, respondeu que as roupas seriam suas sim. Indagado, disse que realmente cometeu o assalto no Supermercado Paraíso, porém, nega que tenha efetuado o roubo contra a autopeças. Indagado, negou que tenha cometido o roubo na academia.

À vista do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

A vítima narrou que estava em seu estabelecimento comercial, quando foi abordada pelo acusado que, inicialmente, solicitou-lhe uma peça e, logo em seguida, anunciou o assalto e lhe apontou uma arma de fogo. Confirmou que o acusado subtraiu-lhe o celular, certa importância que tinha na carteira e um cartão de crédito.

As autoridades policiais ouvidas em juízo disseram que, através de imagens de câmeras de segurança, conseguiram identificar que nos roubos praticados na autopeças (20/12) e na academia (21/12), o roubador trajava a mesma calça, que tinha uma faixa branca e vermelha. Contaram que, finalmente, o acusado foi preso em flagrante no dia 27/12, quando realizava um roubo no Supermercado Paraíso, oportunidade em que vestia a mesma calça visualizada nos roubos praticados neste feito e naquele ocorrido em uma academia no dia 21/12.

Os depoimentos das autoridades policiais merecem credibilidade. Por ser tratarem de

agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e devem ser acolhidas sem reserva. Além disso, os depoimentos das autoridades policiais não restaram infirmados por quaisquer elementos de prova constantes nos autos. Logo, não há motivo para desacreditar da autoridade policial ouvida em juízo, sobretudo porque compromissada e sujeita às penas previstas no art. 342 do Código Penal. Lado outro, a negativa apresentada pelo acusado se encontra isolada nos autos. Com efeito, o relatório policial de fls. 12/16 é instruído com as imagens da vestimenta usada pelo acusado no dia do roubo cometido e apurado nesses autos, bem como quando fora preso em flagrante por ocasião do roubo praticado em um supermercado local.

Note-se que não se trata de uma calça de moletom comum, mas que possui uma faixa lateral muito peculiar e diferenciada, nas cores vermelho e branco. Outrossim, indagado pelo representante do Ministério Público, o acusado admitiu que a calça apreendida (fl. 15) realmente era sua, confessou o crime cometido no Supermercado Paraíso (fl. 14), porém, negou a autoria do crime praticado na autopeças (fl. 13) e apurado nesses autos. Desse modo, não há como se desvincular o acusado do crime de roubo cometido nesses autos.

Nesse cenário, entendo que a mera negativa apresentada pelo acusado não está apoiada em qualquer elemento de prova ou indício idôneo capaz de instalar no espírito do julgador dúvida a respeito da prática do fato criminoso aqui apurado. Por tais motivos, não há que se falar em insuficiência de provas.

O crime de roubo restou consumado.

A propósito, nos termos do enunciado da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

Comprovada à saciedade a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal), conquanto a vítima, em juízo, afirmou de forma categórica que o roubador apontou uma arma de fogo contra si quando noticiou o assalto.

Nesse passo, anoto que o fato de a arma não ter sido apreendida, se estava municiada ou não, se possuía ou não potencialidade lesiva, é irrelevante para a configuração da causa de aumento de pena em apreço.

A existência de elementos de convicção nos autos que comprovem ter sido a arma utilizada para a prática do roubo, intimidando-se a vítima, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, é o suficiente para a incidência de referida majorante.

Veja-se:

"ROUBO MAJORADO - Artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal - Sentença condenatória em parte - Apelo de ambas as partes - Ministério Público requer o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo - Defesa requer (1) o reconhecimento de crime único; (2) a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, para cumprimento da pena - Provimento do recurso acusatório e desprovimento do recurso da defesa - Pedido de aplicação da majorante do emprego de arma de fogo - Arma não apreendida - Desnecessidade - Emprego de arma de fogo comprovado pela prova oral - Impossibilidade de reconhecimento de crime único, pois a conduta criminosa atingiu a esfera patrimonial de duas vítimas distintas - Concurso formal configurado - Ainda que o réu seja primário, praticou crime grave, mediante o emprego de grave ameaça consubstanciada no uso de arma de fogo, indicativo de periculosidade e de personalidade violenta - Regime fechado adequadamente estabelecido - Sentença condenatória parcialmente reformada, para reconhecimento do emprego de arma de fogo - RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA". (TJSP; Apelação Criminal 0046782-85.2018.8.26.0050; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019) (destaquei).

Lado outro, entendo que não restou suficientemente comprovada a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II do Código Penal).

Com efeito, em juízo, a vítima sequer fez menção à existência de outro roubador ou cúmplice e as imagens constantes dos autos não autorizam concluir que o réu estava de fato agindo em conluio com outro indivíduo, de modo que afasta essa causa de aumento de pena.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, à falta de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Verifica-se, no entanto, a circunstância agravante da reincidência (autos nº 0004999-34.2015.8.26.0272: fl. 80: condenação criminal transitada em julgado e não decorrido período de tempo superior a 05 anos). Em razão disso, elevo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal). Assim, elevo a reprimenda de 2/3 e estabeleço a pena definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Como não há elementos acerca da condição financeira do acusado, fixo o valor unitário da multa no mínimo legal.

Considerando o quanto de pena aplicada e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, no termos do art. 33, § 2º do Código Penal.

Inviáveis os benefícios previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, haja vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado.

Nos termos do art. 387, §1º do Código de Processo Penal, definida a responsabilidade penal do acusado, impõe-se a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, vez que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se mostra qualitativamente insuficiente. Por isso, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado RENAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado.

Nos termos das NSCGJ, recomende-se a prisão do acusado em presídio adequado ao regime prisional fixado nesta sentença (fechado). Expeça-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se guia de execução provisória.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.

Expeça-se, se o caso, certidão de honorários ao defensor nomeado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB.

P.I.

Itapira, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA